

1. 개정이유 및 주요내용

자치법규에 대한 의견제시 업무의 효율성을 제고하기 위하여 법제지원국장은 의견제시 안건이 기존의 의견제시 사례와 유사하거나 신속한 처리가 필요한 경우 등에는 그 심의 절차를 생략할 수 있도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

법제처 자치법규에 대한 의견제시 업무 운영 규정 일부개정령안

법제처 자치법규에 대한 의견제시 업무 운영 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "「법제업무운영규정」 제29조의3제4항"을 "「법제업무 운영 규정」 제29조의3제5항"으로 한다.

제3조제1항 및 제2항을 각각 제2항 및 제3항으로 하고, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설한다.

① 법제지원국장은 의견제시를 할 때에는 제5조에 따른 의견제시 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의견제시 심의위원회의 심의를 거치지 않을 수 있다.

1. 의견제시 안건이 기존의 의견제시 사례와 유사한 경우
2. 의견제시 안건의 신속한 처리가 필요한 경우
3. 그 밖에 제1호 및 제2호와 유사한 경우로서 법제지원국장이 의견제시 심의위원회의 심의를 거칠 필요가 없다고 인정하는 경우

제3조제2항(종전의 제1항) 각 호 외의 부분 본문을 다음과 같이 하고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서를 삭제하며, 같은 항 제3호 중 "「지방자치법」 제26조"를 "「지방자치법」 제32조제3항"으로 한다.

법제지원국장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의견제시를 하기 전에 법제처장에게 보고해야 한다.

제4조제5호를 제6호로 하고, 같은 조에 제5호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제6호(종전의 제5호) 중 "제4호"를 "제5호"로 한다.

5. 행정심판 또는 소송이 계속 중이거나 그 절차가 끝난 경우
제5조제6항 중 "행정법제국장·경제법제국장 및 사회문화법제국장과 협의하여 지정하는"을 "지정하는"으로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 규정은 지방자치단체가 법제처에 자치법규의 입안이나 그 해석에 관하여 지원을 요청하는 경우 「 <u>법제업무운영규정</u> 」 제29조의3제4항에 따라 법제처가 지방자치단체에서 참고할 수 있는 법제적 의견을 제시하여 지방자치단체의 자치법제 업무를 지원하는 데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- 「 <u>법제업무 운영규정</u> 」 제29조의3제5항----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제3조(의견제시 절차) <신 설>	제3조(의견제시 절차) ① <u>법제지원국장은 의견제시를 할 때에는 제5조에 따른 의견제시 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의견제시 심의위원회의 심의를 거치지 않을 수 있다.</u> <u>1. 의견제시 안건이 기존의 의견제시 사례와 유사한 경우</u> <u>2. 의견제시 안건의 신속한 처리가 필요한 경우</u> <u>3. 그 밖에 제1호 및 제2호와 유</u>

① 법제처장의 위임에 따라 법제지원국장이 의견제시를 할 때에는 제5조에 따른 의견제시 심의위원회의 심의를 거쳐 한다.
다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제5조에 따른 의견제시 심의위원회의 심의를 거쳐 법제처장에게 보고한 후 의견제시를 한다.

1. · 2. (생략)
3. 지방의회와 집행기관 간 다툼이 있어 「지방자치법」 제26조에 따른 재의(再議) 요구가 예상되는 안건 등으로서 관련 법적 쟁점에 대하여 상위 법령과의 관계에서 전국적·통일적인 해석이 필요한 의견제시인 경우

② (생략)

제4조(의견제시 안건의 반려) 의견제시를 요청받은 안건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

사한 경우로서 법제지원국장이 의견제시 심의위원회의 심의를 거쳐 필요 없다고 인정하는 경우

② 법제지원국장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 의견제시를 하기 전에 법제처장에게 보고해야 한다.

<단서 삭제>

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----
 ----- 「지방자치법」 제
32조제3항-----

③ (현행 제2항과 같음)

제4조(의견제시 안건의 반려) ---

경우에는 반려했을 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정과 유사한 경우로서 의견제시 제도를 통해 자치법규의 입안 및 해석에 관한 법제적 의견을 제시하기에 적합하지 않은 경우

제5조(의견제시 심의위원회의 구성·운영) ① ~ ⑤ (생략)

⑥ 심의위원회의 회의는 위원장과 위원장이 회의 시마다 행정법제국장·경제법제국장 및 사회문화법제국장과 협의하여 지정하는 위원을 포함하여 총 4명으로 구성한다.

⑦ ~ ⑨ (생략)

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 행정심판 또는 소송이 계속중이거나 그 절차가 끝난 경우

6. ----- 제5호-----

제5조(의견제시 심의위원회의 구성·운영) ① ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----
----- 지정하는 -----

-----.

⑦ ~ ⑨ (현행과 같음)